



P U T U S A N

Nomor 1470 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAFRUDDIN SPt Bin H. MUSLIM (Alm);**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 18 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Sunan Giri Nomor 40 Rt.09, Kelurahan
Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru,
Jambi;
- Rt.09 Rw.07 Desa Tanjung Teritip,
Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan
Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;
5. Dialihkan penahannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:
Pertama:

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN, S. PT Bin H. MUSLIM (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di toko milik Terdakwa Jalan Sunan Giri Nomor 08 Rt. 09 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 atas nama SATINEM (mertua perempuan saksi ABISONI MARZUKI) dan SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI) dengan luas tanah 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi ABISONI MARZUKI, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2007 saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO (anak saksi ABISONI MARZUKI) datang ke rumah Terdakwa menyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 atas nama SATINEM dan SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI) dengan luas tanah kurang lebih 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) untuk dipelajari oleh Terdakwa agar bisa membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas nama ahli waris yaitu saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO (anak saksi ABISONI MARZUKI);
- Bahwa pada tanggal 07 November 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa beserta istri Terdakwa yang bernama SRI AGUSTINI datang ke rumah saksi ABISONI MARZUKI dengan membawa berkas-berkas persyaratan untuk balik nama yang harus saksi ABISONI MARZUKI tanda tangani, namun pada saat penandatanganan berkas-berkas tersebut saksi ABISONI Bin MARZUKI tidak membacanya dan Terdakwa juga tidak menjelaskan berkas apa yang saksi ABISONI MARZUKI tanda tangani tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi ABISONI MARZUKI untuk membuat surat permohonan balik nama, permohonan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2007, selanjutnya Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO serta Terdakwa meminta saksi saksi ABISONI MARZUKI menandatangani blangko permohonan kepada Menteri Keuangan RI Cq. Bapak Kepala Pajak Jambi, juga kwitansi kosong yang menurut Terdakwa kwitansi kosong tersebut untuk biaya balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa menurut catatan SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) bahwa hutang saksi ABISONI MARZUKI kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang mana saksi ABISONI MARZUKI tidak pernah ditunjukkan bukti pinjaman

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI), serta saksi ABISONI MARZUKI diberi pinjaman lagi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masih pada bulan November 2007 sebanyak 3 (tiga) kali saksi ABISONI MARZUKI meminjam uang melalui anak Terdakwa yang bernama RUDI total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 November 2007 saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani kwitansi kosong;
 - Bahwa pada bulan Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib melalui anak Terdakwa yang bernama RUDI dan karyawan Terdakwa bernama SUSI, saksi ABISONI MARZUKI meminjam lagi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga menurut catatan saksi ABISONI MARZUKI jumlah pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi ABISONI MARZUKI ada datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perincian pinjaman uang saksi ABISONI MARZUKI kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah hanya ada anak Terdakwa yang bernama RUDI, selanjutnya RUDI tidak mau memberitahukan perinciannya dengan alasan catatan pinjaman uang tersebut sudah hilang;
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 14.00 Wib saksi ABISONI datang ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi bermaksud menanyakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5412/Simp. III Sipin tahun 1997 atas nama SATINEM dan SRI SUWARNI, dan menurut keterangan pegawai BPN Kota Jambi yang saat itu memperlihatkan buku tanah kepada saksi ABISONI MARZUKI bahwa sertifikat dimaksud sudah selesai balik nama menjadi ahli waris yaitu atas nama saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO, saat itu juga pegawai BPN Kota Jambi memberitahukan kepada saksi bahwa sertifikat dimaksud sudah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 24 November 2007;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2008 sekira pukul 16.00 Wib saksi RACHMAD PRASETYO bersama temannya bernama BUDIKUS datang ke rumah Terdakwa bermaksud pinjam sertifikat tersebut guna untuk pemecahan tanah yang sudah dijual oleh saksi ABISONI MARZUKI kepada TOTOK seluar 100 M2 (seratus meter persegi) dan panjang 26 M2 (dua puluh enam meter persegi) serta lebar 4 (empat) meter dengan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana tanah tersebut baru dibayar oleh TOTOK sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana sisanya baru dilunasi setelah dibuatkan Akta Jual Beli Tanah dan sertifikatnya dibaliknamakan atas nama TOTOK, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan sertifikat tersebut dengan mengatakan "kita sudah memiliki surat jual beli, kwitansi dan sidik jari";

- Bahwa Sertifikat Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 tersebut di atasnya ada bangunan ruko milik saksi ABISONI MARZUKI yang mana tersebut disewa oleh SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) melalui Almarhumah SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI) dalam 1 (satu) tahunnya disewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana pada saat itu disewa oleh SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) selama 4 (empat) tahun sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang mana saat itu sewa ruko dibayar secara berangsur-angsur sebesar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ABISONI MARZUKI berapa besar biaya balik nama sertifikat, dan Terdakwa juga tidak memberitahu kalau sertifikat yang telah dibaliknama tersebut kepada saksi ABISONI MARZUKI;
 - Bahwa tidak benar saksi ABISONI MARZUKI telah tanah berikut bangunan rumah dan toko tersebut kepada Terdakwa karena saksi ABISONI MARZUKI belum jadi ke Notaris untuk membuat akta jual beli dan saksi ABISONI MARZUKI tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah maupun kwitansi pembelian tanah dan disidik jari;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN, S. PT Bin H. MUSLIM (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di toko milik Terdakwa Jalan Sunan Giri Nomor 08 Rt. 09 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi ABISONI MARZUKI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 atas nama SATINEM (mertua perempuan saksi ABISONI MARZUK) dan SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2007 saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO (anak saksi ABISONI MARZUKI) datang ke rumah Terdakwa menyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 atas nama SATINEM dan SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI) dengan luas tanah kurang lebih 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) untuk dipelajari oleh Terdakwa agar bisa membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas nama ahli waris yaitu saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO (anak saksi ABISONI MARZUKI);
- Bahwa pada tanggal 07 November 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa beserta istri Terdakwa yang bernama SRI AGUSTINI datang ke rumah saksi ABISONI MARZUKI dengan membawa berkas-berkas persyaratan untuk balik nama yang hams saksi ABISONI MARZUKI tanda tangani, namun pada saat pananda tanganan berkas-berkas tersebut saksi ABISONI Bin MARZUKI tidak membacanya dan Terdakwa juga tidak menjelaskan berkas apa yang saksi ABISONI MARZUKI tanda tangani tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi ABISONI MARZUKI untuk membuat surat permohonan balik nama, permohoan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2007, selanjutnya Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO serta Terdakwa meminta saksi saksi ABISONI MARZUKI menandatangani blangko permohonan kepada Menteri Keuangan RI Cq. Bapak Kepala Pajak Jambi, juga kwitansi kosong yang menurut Terdakwa kwitansi kosong tersebut untuk biaya balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa menurut catatan SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) bahwa hutang saksi ABISONI MARZUKI kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang mana saksi ABISONI MARZUKI tidak pernah ditunjukan bukti pinjaman Almarhumah SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI), serta saksi

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABISONI MARZUKI diberi pinjaman lagi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masih pada bulan November 2007 sebanyak 3 (tiga) kali saksi ABISONI MARZUKI meminjam uang melalui anak Terdakwa yang bernama RUDI total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 07 November 2007 saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani kwitansi kosong;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib melalui anak Terdakwa yang bernama RUDI dan karyawan Terdakwa bernama SUSI, saksi ABISONI MARZUKI meminjam lagi uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga menurut catatan saksi ABISONI MARZUKI jumlah pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi ABISONI MARZUKI ada datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perincian pinjaman uang saksi ABISONI MARZUKI kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah hanya ada anak Terdakwa yang bernama RUDI, seianjutnya RUDI tidak mau memberitahukan perinciannya dengan alasan catatan pinjaman uang tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 14.00 Wib saksi ABISONI datang ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi bermaksud menanyakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5412/Simp. Hi Sipin tahun 1997 atas nama SATINEM dan SRI SUWARNI, dan menurut keterangan pegawai BPN Kota Jambi yang saat itu memperlihatkan buku tanah kepada saksi ABISONI MARZUKI bahwa sertifikat dimaksud sudah selesai balik nama menjadi ahli waris yaitu atas nama saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO, saat itu juga pegawai BPN Kota Jambi memberitahukan kepada saksi bahwa sertifikat dimaksud sudah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 24 November 2007;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2008 sekira pukul 16.00 Wib saksi RACHMAD PRASETYO bersama temannya bernama BUDIKUS datang ke rumah Terdakwa bermaksud pinjam sertifikat tersebut guna untuk pemecahan tanah yang sudah dijual oleh saksi ABISONI MARZUKI kepada TOTOK seluar 100 M2 (seratus meter persegi) dan panjang 26 M2 (dua puluh enam meter persegi) serta lebar 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut baru dibayar oleh TOTOK sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana sisanya baru dilunasi setelah dibuatkan Akta Jual Beli Tanah dan sertifikatnya dibaliknamakan atas nama TOTOK, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan sertifikat tersebut dengan mengatakan "kita sudah memiliki Surat Jual Beli, kwitansi dan sidik jari";

- Bahwa Sertifikat Nomor 5412/Simp. III Sipin Tahun 1997 tersebut di atasnya ada bangunan ruko milik saksi ABISONI MARZUKI yang mana tersebut disewa oleh SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) melalui Almarhumah SRI SUWARNI (istri saksi ABISONI MARZUKI) dalam 1 (satu) tahunnya disewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana pada saat itu disewa oleh SRI AGUSTINI (istri Terdakwa) selama 4 (empat) tahun sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang mana saat itu sewa ruko dibayar secara berangsur-angsur sebesar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk meyakinkan saksi ABISONI MARZUKI selain meminjamkan uang kepada saksi ABISONI MARZUKI Terdakwa meminta saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO untuk menandatangani kwitansi kosong tertanggal 07 November 2007 seolah-olah telah terjadi jual beli tanah, padahal hal tersebut adalah bohong dan tidak benar;
 - Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ABISONI MARZUKI berapa besar biaya balik nama sertifikat, dan Terdakwa juga tidak memberitahu kalau sertifikat yang telah dibaliknama tersebut kepada saksi ABISONI MARZUKI;
 - Bahwa tidak benar saksi ABISONI MARZUKI telah tanah berikut bangunan rumah dan toko tersebut kepada Terdakwa karena saksi ABISONI MARZUKI belum jadi ke Notaris untuk membuat akta jual beli dan saksi ABISONI MARZUKI tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah maupun kwitansi pembelian tanah dan disidik jari;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi tanggal 26 Februari 2014 sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN, SPT Bin H. MUSLIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) SHM Nomor 5412/Simp. III Sipin tahun 1997 atas nama ABISONI MARZUKI HR dan RACHMAD PRASETYO;
Dikembalikan kepada saksi ABISONI MARZUKI dan saksi RACHMAD PRASETYO;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 104 M2, rincian lebar 4 meter dan panjang 26 meter, sertifikat tanah hak milik Nomor 5412 Desa Simp. III Sipin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 November 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 457/Pid.B/2013/PN.JBI. tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN SPt Bin H.MUSLIM(Alm)., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENGELAPAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SHM No.5412/Simp.HI Sipin Tahun 1997 atas nama ABISONI MARZUK1 HR dan RACHMAD PRASETYO;
Dikembalikan kepada saksi ABISONI MARZUKI HR dan RACHMAD PRASETYO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bidang tanah beserta bangunan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014



dengan luas tanah 104 M2, rincian lebar 4 Meter dan panjang 26 Meter, sertifikat tanah Hak Milik No.5412 Desa Simp.III Sipin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 Nopember 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 19/PID/2014/PT.JMB. tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 457/ Pid B/2013/PN.JBI. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 457/Akta.Pid.B/2013/PN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para



pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. JUDEX Facti TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DAN MEMADAI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding di dalam putusnya langsung menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (i.c Majelis Hakim PN PEMOHON KASASI) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan *Judex Facti* kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusnya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarto yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005;

Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan MARI di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Pertama

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/K/MIL/2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi:

"bahwa keberatan-keberatan PEMOHON KASASI kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum , karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Kedua

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan pengadilan negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Putusan MAR! Nomor 189/K/AG/1996 tanggal 8 January 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

"bahwa Mahkamah Agung berpendapat PTA Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan PEMOHON KASASI kasasi/Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap";

Ketiga

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan pengadilan negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Putusan MARI No : 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim tingkat pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan Hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan";

Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, agama dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan PEMOHON KASASI merupakan kebiasaan peradilan;

Bahwa demikian-pun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur sedemikian rupa yang mengharuskan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan di setiap tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 240 ayat (1)

"Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan melakukannya sendiri";

Pasal 241 ayat (1)

"Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusannya sendiri";

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam doktrin, bahwa bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) diatur bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksa dalam tingkat banding;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan ketentuan KUHAP serta dihubungkan dengan analisis doktrin, maka dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding (i.c Pengadilan Tinggi PEMOHON KASASI) telah lalai dengan tidak mengikuti kebiasaan serta norma peradilan yang berlaku;

Bahwa hal ini menurut PEMOHON KASASI, walaupun tidak seluruhnya karena pandangan/aliran hukum yang dianut *Judex Facti*, tetapi sangatlah didominasi/disebabkan karena *Judex Facti* Tingkat Banding (i.c Pengadilan Tinggi PEMOHON KASASI) telah apriori terlebih dahulu dan menganggap Terdakwa telah salah dan pantas dipersalahkan atau memang telah bersalah dalam perkara a quo. Sehingga menjadi emosional subyektif yang mengarah kepada tidak obyektifnya menilai dan memberikan putusan;

Bahwa hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang tercakup dalam perlindungan hak asasi para PEMOHON KASASI kasasi yang sama di hadapan hukum serta berhak mendapat peradilan yang bebas dan adil tanpa prasangka;

3. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP SELURUH UNSUR PASAL 372 KUHPIDANA.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan terhadap Alat Bukti yang telah dihadapkan Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pertimbangan *Judex Facti* termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana tentang unsur dari Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana diuraikan pada halaman 20-22 dari Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding, pada intinya PEMOHON KASASI KASASI tidak sependapat dan atas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding. Adapun alasan PEMOHON KASASI KASASI dapat kami menguraikan sebagai berikut:

Unsur-unsur esensial pada Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) adalah:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*)

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dihubungkan dengan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Barang Bukti yang telah dihadapkan Jaksa Penuntut Umum tampak telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pertimbangan *Judex Facti* termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) sebagaimana pada halaman 20 - 23 Putusan Pengadilan Negeri PEMOHON KASASI Nomor: 457 /Pid.B/2013/PN.JBI. Hal tersebut dapat kami buktikan, antara lain :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Unsur (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur 9 dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader;

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan *bestanddeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri
Terdakwa SYAFRUDIN SPt Bin H.MUSLIM (Alm);

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

"Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segalo sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dan hukum, yang terdiri dari ;

- orang (*natuurlijkepersoon*);
- badan hukum (*rechtspersoon*)."

(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12,68-69)

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai berikut:

"eene strafbaar gestelde, anreehmatische. Met sehuld in verband staande, van een taekeningsvatbaar persoon";

Artinya: Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;

(Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98);

Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader, dader, mededader atau uitlokker* dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi;

Untuk hal ini, memperhatikan pertimbangan sebagaimana pada halaman 20 - 23 Putusan Pengadilan Negeri PEMOHON KASASI Nomor: 457 /Pid.B/2013/PN.JBI dalam pertimbangan terhadap pada unsur "barang siapa" pada pokoknya kami tidak sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini ditujukan pada diri Terdakwa SYAFRUDIN SPt Bin H.MUSLIM (Alm) yang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan sebagaimana pada halaman 20 - 23 pada Putusan Pengadilan Negeri PEMOHON KASASI Nomor: 457/Pid.B/2013/PN.JBI pada pokoknya :

"Menimbang, Bahwa menurut majelis hakim sekalipun Terdakwa merasa dirinya telah " membeli" tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek perkara, akan tetapi Bahwa Terdakwa seharusnya memposisikan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan terlebih dahulu menyerahkan barang bukti Sertifikat Hak Milik No.5412/Simp.III Sipin Tahun 1997 tersebut kepada saksi Abisoni Marzuki dan saksi Rachmat Prasetyo. Bahwa dirinya hanya diberi kuasa untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No.5412/Simp.III Sipin Tahun 1997 tersebut menjadi atas nama saksi Abisoni Marzuki dan saksi Rachmat Prasetyo bukan untuk memilikinya sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya". Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding dalam pertimbangan tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*Onvoldoende Gimotiveerd*);

Bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsu "dengan sengaja (*opzettelijk*)", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan



unsur "*opzettelijk*" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Bahwa terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau *opzettelijke*. Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;

Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP;

Bahwa, menurut PAF. Lamintang:

"Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

(PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Berdasarkan fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga dari keterangan Terdakwa, ternyata benar pada awalnya sekitar di awal bulan tahun 2006, Terdakwa bersama saksi Sri Agustini (mantan istri Terdakwa) telah menyewa Rumah toko (Ruko) milik saksi Abisoni Marzuki yang terletak di Jl.Sunan Giri No.8 Kel.Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru PEMOHON KASASI, dengan Sertifikat Hak Milik No.5412/Simp.III Sipin Tahun 1997 atas nama Satinem dan Sri Suwarni, dimana pada saat itu Sri Suwarni (isteri saksi Abisoni Marzuki) dalam keadaan sakit. Setelah Terdakwa bersama saksi Sri Agustini (mantan istri Terdakwa) menempati Ruko tersebut, SAKSI ABISONI MARZUKI sering mendatangi toko penjualan pulsa milik PEMOHON KASASI.



Dengan maksud untuk meminjam uang, selain itu SAKSI ABISONI MARZUKI juga sering curhat kepada PEMOHON KASASI, menceritakan bahwasannya SAKSI ABISONI MARZUKI saat ini sedang kesulitan ekonomi, pasalnya istrinya sakit dan salah seorang anaknya masih duduk di bangku kuliah. Pada saat akhir tahun 2006, SAKSI ABISONI MARZUKI datang ke toko penjualan pulsa milik Terdakwa hanya untuk sekedar curhat dan menceritakan kembali kepada Terdakwa, terkait amanah yang di ucapkan dari istrinya yang masih dalam keadaan sakit kepada Terdakwa yaitu "kalau toko itu mau di jual, jual saja kepada Terdakwa", karena Terdakwa sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh isteri SAKSI ABISONI MARZUKI . Bahwa pada tanggal 15 Januari tahun 2007, Istri dari SAKSI ABISONI MARZUKI Sri Suwami (Alm) meninggal dunia, dan kemudian SAKSI ABISONI MARZUKI kembali mendatangi PEMOHON KASASI dengan tujuan untuk meminjam Uang, dengan alasan keperluan pemakaman istrinya. pada tanggal 7 Nopember 2007 SAKSI ABISONI MARZUKI kembali datang ke toko penjualan pulsa milik PEMOHON KASASI dengan membawa sertifikat SHM NO 5412 Pemegang hak atas nama SATINEM (ALM) dan SRI SUWARNI, serta langsung menawarkan toko yang di sewa PEMOHON KASASI dengan ukuran Lebar 4 meter dan panjang 26 meter beserta bangunan yang ada di atasnya agar di beli PEMOHON KASASI seharga Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), namun PEMOHON KASASI keberatan dengan alasan tidak ada uang, sementara SAKSI ABISONI MARZUKI mengatakan ambilah, kreditpun bayarnya tidak apa-apa, sembari langsung memberikan sertifikat tersebut agar di balik-namakan dan di pecahkan kepada PEMOHON KASASI, dikarenakan uang PEMOHON KASASI yang di pinjam SAKSI ABISONI MARZUKI sudah di nilai terlalu besar senilai Rp23.000.000. Akhirnya PEMOHON KASASI dan Isteri Terdakwa (Saksi Sri Agustini) menyepakatinya jual beli Tanah beserta bangunan dengan ukuran tanah Lebar 4 meter dan panjang 26 meter, di atas sertifikat SHM 5412, yang terletak di jalan sunan giri, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru dan sehabis magrib PEMOHON KASASI bersama istrinya pergi ke rumah SAKSI ABISONI MARZUKI dengan membawa Kwitansi pembayaran yang sudah di tuliskan isinya menggunakan mesin Tik serta membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tambahan dari hutang SAKSI ABISONI MARZUKI kepada PEMOHON KASASI yang sebelumnya senilai Rp23.000.000,00 jadi PEMOHON KASASI hanya menambah Rp2.000.000,00 untuk pelunasan jual beli sebagaimana di dalam Kwitansi pembayaran tanggal 07 November 2007 dan disaksikan oleh Saksi, Terdakwa, Abisoni, kakak Abisoni dan Rachmad Prasetyo yang pada waktu itu agak datang terlambat. Pada saat memasuki sekitar akhir tahun 2007, SAKSI ABISONI MARZUKI ingin menjual tanah dengan lebar 2 Meter kepada orang lain di atas Sertifikat SHM 5412 yang bersebelahan dengan tanah yang sudah di jual SAKSI ABISONI MARZUKI kepada PEMOHON KASASI, namun PEMOHON KASASI tidak mau menandatangani sebagai saksi di dalam surat jual beli tersebut, di karenakan PEMOHON KASASI mengetahui tanah SAKSI ABISONI MARZUKI yang mau di jual tersebut mempunyai Lebar 2 meter sebagaimana di dalam sertifikat SHM 5412 tersebut berbunyi tanah SAKSI ABISONI MARZUKI yang terletak di pinggir jalan sunan giri hanya mempunyai lebar 6 meter, yang telah di jual kepada Terdakwa selebar 4 meter. Jadi sisa tanah SAKSI ABISONI MARZUKI hanya tinggal 2 meter yang posisinya berbatasan dengan tanah PEMOHON KASASI dan pada kenyataan di lapangan tanah selebar 2 Meter tersebut adalah jalan menuju Lorong Kolombia Paal 5 yang sebelumnya telah di hibahkan kepada Pemerintah oleh Alm. Ibu Mertua SAKSI ABISONI MARZUKI (Alm. SATINEM) dengan tidak di tandatanganinya surat jual beli tersebut maka mengakibatkan orang yang mau membeli tanah SAKSI ABISONI MARZUKI membatalkan niatnya untuk membeli. Dengan batalnya penjualan tanah tersebut membuat hubungan yang sebelumnya baik menjadi renggang antara SAKSI ABISONI MARZUKI dan PEMOHON KASASI termasuk pada saat PEMOHON KASASI memintakan dokumen persyaratan yang dimintakan oleh Notaris di PEMOHON KASASI untuk pemecahan sertifikat SHM Nomor 5412 atas nama Saksi Abisoni Marzuki dan anak Saksi Abisoni Marzuki yang sebelumnya telah dibalik namakan oleh PEMOHON KASASI kepada Saksi Abisoni Marzuki, Saksi Abisoni Marzuki tidak menanggapi permintaan PEMOHON KASASI. Dengan kenyataan tersebut akhirnya Sertifikat SHM Nomor 5412 tersebut dipegang PEMOHON KASASI dengan harapan ada itikad baikdari Saksi Abisoni Marzuki;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila diterapkan aturan yang sebenarnya maka putusan yang diberikan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding sudah selayaknya dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum sebagaimana yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1967, dengan Kaidah Hukum;

"Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.";

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/Sip/1967, tanggal 11 Januari 1969, dengan Kaidah Hukum;

"Jual-beli tanah yang dilakukan dalam suasana hukum adat sudah terlaksana dengan sempurna adalah dengan adanya kata mufakat dan telah dibayarnya harga yang sudah dimufakati oleh kedua belah pihak".

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1971, tanggal 2 September 1972, dengan Kaidah Hukum;

"Jual Beli tanah telah dilakukan dengan sempurna apabila barang yang dijual memang telah berada pada sipembeli".

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 PK/PDT/1999, tanggal 2 September 1972, dengan Kaidah Hukum;

"Bahwa Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung tidak membuat kekhilafan dalam putusan A quo karena:

- A. Jual Beli tanah yang dilakukan tidak dihadapan PPAT tetap sah, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jual Beli adalah sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum adat, dan syarat-syarat dalam Pasal 10 PP. Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk Jual Beli dalam KUHPerdato/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria. (Vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 952.K/SIP/1974, tanggal 12 Juni 195).

Bahwa berdasarkan kaedah - kaedah hukum di atas serta penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah sangat beralasan terhadap putusan-putusan pengadilan yang diberikan *Judex Facti* terhadap diri Terdakwa dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung oleh karena *Judex*

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dapat dinilai telah salah menerapkan atau karena melanggar peraturan - peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;

Ad.3. Unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan sebagaimana pada halaman 22 pada Putusan Pengadilan Negeri PEMOHON KASASI Nomor: 457 /Pid.B/2013/PNJBI pada pokoknya :

" Menimbang, Bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, disimpulkan bahwa semua unsur dari pasal dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa". Adalah Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*Onvoldoende Gimotiveerd*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi disimpulkan Bahwa keberadaan barang bukti Sertifikat Hak Milik No.5412/Simp.III Sipin Tahun 1997 atas nama Satinem dan Sri Suwarni TELAH dibalik nama menjadi atas nama saksi Abisoni Marzuki dan nama Rachmat Prasetyo sertifikat tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena diambil Terdakwa dari Kantor Pertanahan Kota PEMOHON KASASI UNTUK SELANJUTNYA MEMBUAT AKTA JUAL BELI DAN PEMECAHAN SERTIFIKAT INDUK PADA NOTARIS DI PEMOHON KASASI. Namun Saksi Abisoni Marzuki tidak menanggapi permintaan PEMOHON KASASI dikarenakan sebelumnya PEMOHON KASASI tidak mau menandatangani sebagai saksi batas di dalam surat jual beli Saksi Abisoni Marzuki dengan Pembeli;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila diterapkan aturan yang sebenarnya maka putusan yang diberikan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding sudah selayaknya dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum sebagaimana yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

➤ Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1967, dengan Kaidah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ;

"Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.";

➤ Putusan Mahkamah agung Nomor 386 K/Sip/1967, tanggal 11 Januari 1969, dengan Kaidah Hukum;

" Jual-beli tanah yang dilakukan dalam suasana hukum adat sudah terlaksana dengan sempurna adalah dengan adanya kata mufakat dan telah dibayarnya harga yang sudah dimufakati oleh kedua belah pihak";

➤ Putusan Mahkamah agung Nomor 1070 K/Sip/1971, tanggal 2 September 1972, dengan Kaidah Hukum;

" Jual Beli tanah telah dilakukan dengan sempurna apabila barang yang dijual memang telah berada pada sipembeli".

➤ Putusan Mahkamah agung Nomor 560 PK/PDT/1999, tanggal 2 September 1972, dengan Kaidah Hukum ;

"Bahwa Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung tidak membuat kekhilafan dalam putusan A quo karena:

A. Jual Beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT tetap sah, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jual Beli adalah sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum adat, dan syarat-syarat dalam Pasal 10 PP. Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk Jual Beli dalam KUHPerdato/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria;

(Vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 952.K/SIP/1974, tanggal 12 Juni 1955);

Bahwa berdasarkan kaedah-kaedah hukum di atas serta penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah sangat beralasan terhadap putusan-putusan pengadilan yang diberikan *Judex Facti* terhadap diri Terdakwa dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung oleh karena *Judex Facti* dapat ditiadakan telah salah menerapkan atau karena melanggar peraturan - peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian *Judex Facti* yang menyatakan "semua unsur dari Pasal dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa" terbukti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP ayat 1 huruf (a);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang diajukan di persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dengan cara melakukan perbuatan membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5412/Simp.III Sipin 1997 atas nama Satinem (alm) dan Sri Suwarni menjadi atas nama Saksi Abisoni Marzuki dan Rachmat Prasetyo tanpa izin dan tidak melaporkannya kepada Abisoni Marzuki dan Rachmat Prasetyo sebagai ahli waris dan Satinem (alm) dan Sri Suwarni, serta menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut walaupun sudah diminta oleh saksi Abisoni Marzuki dan saksi Rachmat Prasetyo, sehingga terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cukup alasan-alasan penjatuhan pidana, berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa terhadap alasan Kasasi Terdakwa, dalam memori kasasinya tertanggal 13 September 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, menyangkut penilaian fakta pembuktian/ penghargaan dari suatu kenyataan sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
SYAFRUDDIN SPt Bin H. MUSLIM (Alm) tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa** tanggal **07 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua ,

ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH, MH.** ttd/**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.**

ttd/**Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
N I P. 19581005 198403 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1470 K/Pid/2014